

0000310-11.2022.8.26.0624

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2211661/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 19447003 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 1769/21/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2211661 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

RYAN AUGUSTO PEREIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0000310-11.2022.8.26.0624

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2211661/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 19447003 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 1769/21/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2211661 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

RYAN AUGUSTO PEREIRA BARBOSA

Artigo da Denúncia:

Data da Audiência:

02/05/2022

Réu Preso

Em 02 de maio de 2022, às 15:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu RYAN AUGUSTO PEREIRA BARBOSA, bem como sua Defensora Técnica, DRA. Priscila de Camargo Martins OAB 370592/SP. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com a sua Defensora. Em seguida, passou-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos

trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu RYAN AUGUSTO PEREIRA BARBOSA, juntamente com LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA e LAIDINE JACO HESSEL DE OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, c da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal, eis que, em 05 de agosto de 2021, por volta das 16h50, na rua Florindo Antunes Machado, altura do nº 20, cidade e Comarca de Tatuí, previamente ajustados, com unidade de desígnios, um aderindo à vontade do outro, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 195 porções de cocaína, com peso bruto de 111,6g,, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, os acusados praticavam o tráfico na via pública, de modo que traziam em mãos apenas algumas porções, para facilitar as entregas aos usuários e guardavam o restante da droga, em maior quantidade, no terreno baldio perto do ponto de vendas, visando dificultar eventual apreensão pelos agentes públicos. Ocorre que Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina, quando receberam a informação de que um casal e outro rapaz estavam vendendo drogas, sendo que escondiam as porções no terreno baldio, para onde se dirigiam - a fim de buscar as porções -, conforme a demanda. No local indicado, os guardas visualizaram os acusados, os quais, ao perceberem a aproximação da guarnição, tentaram se afastar. LAIDINE e LUIS FERNANDO saíram caminhando em uma direção, dispensando porções de drogas, e RYAN seguiu na direção oposta. Houve a abordagem e, com RYAN, foram encontrados 3 invólucros de cocaína e R\$31,00. Com LUIZ FERNANDO e LAIDINE foram encontradas as quantias de R\$11,00 e R\$10,00, respectivamente. Verificados os objetos dispensados por LUIZ FERNANDO e LAIDINE, foram encontrados 04 invólucros de cocaína. Em seguida, no terreno abandonado, foram localizadas mais 188 porções de cocaína, idênticas àquelas encontradas com os denunciados. LUIZ FERNANDO e LAIDINE foram notificados (fls. 171 e 173) e apresentaram Defesa Preliminar (fls. 181/182 e 183/184). Assim, por decisão proferida no dia 07 de outubro de 2021, foi recebida a denúncia (fls. 196/200). Em relação ao acusado, após a oitiva de duas testemunhas de forma antecipada, o feito foi desmembrado em relação a ele, gerando-se esses autos (fls. 238/251). O réu foi notificado pessoalmente (fls. 265) e foi apresentada Defesa Preliminar (fls. 273). Em continuação a instrução, o acusado foi interrogado. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela absolvição do réu, sustentando insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a desclassificação delitiva e, finalmente, em caso de condenação, pela incidência de todas os benefícios legais cabíveis a incidir em dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 49/50, bem como Certidões a fls. 47/48. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. O pedido acusatório comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 21/23), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), pelo auto de constatação preliminar (fls. 26), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 148/155) e, finalmente, pela contundente prova

oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 13), afirmou que estava de passagem, indo comprar um copo de whisky. Durante seu deslocamento, foi abordado e que não tinha nenhuma droga em seu poder, apenas a quantia de R\$ 31,00. Afirmou ser usuário de maconha. Em juízo, o réu disse que as porções não eram suas, que tinha acabado de passar pelo local para comprar whisky no bar. Estava caminhando quando foi abordado e com ele só havia trinta reais. Os policiais pularam o terreno e jogaram as porções nele e no casal. Não trazia consigo nenhum entorpecente. Já conhecia os guardas municipais de abordagens anteriores. O Almeida não ia com sua cara, por causa de sua família, de seu pai e jogou a droga nele e no casal. Não conhecia o casal. Não sabe se a droga era deles ou não, pois não os conhecia. Viu que os guardas encontraram o entorpecente no terreno. O casal estava parado um pouco para frente de um terreno e ele estava de passagem. Acredita que essa denúncia de um casal e um indivíduo traficando é mentira. Não viu ninguém adentrando o terreno. Tem 19 anos de idade. Tem passagem na vara da infância e juventude por tráfico. Indagado porque mudou de endereço em gozo da liberdade provisória sem informar a justiça, disse que pediu para seu pai informar e não sabe se ele fez isso. Não se envolveu com outro crime, estava trabalhando. Analisando a autodefesa do acusado - colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - é possível verificar que negou a prática do tráfico de drogas, o que, contudo, não encontrou respaldo na prova produzida nos autos. Pelo contrário, a prova acostada nesse caderno processual revela a prática do crime narrado na exordial. De fato, o Guarda Civil Municipal Julio Gonçalves Machado Queiroz, em sede policial (fls. 07), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam patrulhamento Romu/Canil, quando foram abordados por um cidadão, que informou que pelo endereço citado, havia um casal e mais um rapaz que estariam adentrando em um terreno baldio, pegando drogas e servindo os usuários. De posse das informações, adentrarmos a referida rua onde conseguimos visualizar as pessoas da denúncia. Em ato contínuo, ao perceberem que seriam abordados, o casal saiu em uma direção e o outro rapaz na direção oposta, porém sem êxito. A moça jogou algo ao solo (LAIDINE) assim como seu namorado (LUIZ FERNANDO). Com RYAN, foram encontrados 3 pinos de cocaína, mais R\$ 31,00, com LUIZ FERNANDO foi encontrado a quantia de R\$ 11,00 e com LAIDINE R\$ 10,00. Ao verificarmos o que o casal havia dispensado, no local LAIDINE foi encontrada, apreenderam 02 pinos de cocaína e onde LUIZ FERNANDO jogou algo, foram encontrados também 02 pinos de cocaína. Ao verificarem o terreno onde entravam, foi localizado 188 pinos de cocaína, idênticos aos encontrados com os abordados. Em juízo (fls. 253), disse que a equipe do canil juntamente com a Romu receberam a informação de que um casal e um terceiro indivíduo estavam realizando o tráfico no local. Foram repassadas as características físicas e local. A Romu seguiu por uma rua e o canil por outra. Com o Canil foi encontrado o RYAN e com ele foram encontrados entorpecentes. A equipe do Canil foi abordar o casal LAIDINE e LUIS FERNANDO e viram que eles dispensaram algo que consistiam em 02 porções de cocaína jogadas por cada um. Já com RYAN, foram encontrados 3 pinos de cocaína, mais R\$ 31,00. No terreno de onde entraram os réus, segundo o informante foram encontrados 188 pinos de cocaína idênticos aos que estavam com os réus. Todos já eram conhecidos dos meios policiais. Convergingo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Daniel Adriano Vieira, em sede policial (fls. 08), corroborou integralmente a versão de seu colega de trabalho. Em juízo (fls. 252), disse que a equipe estava em patrulhamento pelo bairro Vila Esperança, conhecido pela traficância, quando um morador apontou um casal e mais um indivíduo envolvido na venda de entorpecentes. Com a aproximação da viatura o casal foi para um lado e o RYAN foi para outro lado. LUIS FERNANDO e LAIDINI dispensaram algo, constando-se tratar de duas porções de cocaína dispensadas por cada um e certa quantia em dinheiro. Com RYAN foram encontradas 03 porções de cocaína. No terreno apontado pelo informante, que os réus retiraram as drogas, foram encontrados 188 pinos de cocaína idênticos aos encontrados com os réus. Todos já eram conhecidos dos meios policiais. A droga estava próxima do local em que os réus foram abordados. Além do casal LAIDINI e LUIS FERNANDO e do RYAN não havia outras pessoas no local. LAIDINI e LUIS FERNANDO estavam juntos e confirmaram serem

namorados. Consegui visualizar com clareza os réus dispensando os entorpecentes. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas com o réu, outra parcela onde LUIS FERNANDO e LAIDINE dispensaram, bem como o restante no local perto de onde estavam; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 148/155), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações, forma de acondicionamento própria para a venda "a varejo" de entorpecentes; 3) a conduta do acusado e demais envolvidos, os quais, ao avistarem a viatura apresentaram comportamento suspeito, consistente em tentar fugir; 4) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas; e 5) a exata correspondência das circunstâncias fáticas com dos traficantes delatados anonimamente aos guardas com a do réu e demais envolvidos. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaina" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de

tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, aprendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., *verbis gratia*, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 148/155) e demonstrado que os réus incorreram em verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo e guardar –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o fato típico narrado na exordial, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o *jus puniendi*, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2.006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, ponderando-se a vultosa quantidade da droga em momento oportuno. Fixo, portanto, sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em segunda fase, observo que, a despeito do acusado possuir menos de 21 anos quando dos fatos, deixei de aplicar a atenuante de menoridade relativa, já que a pena-base fora fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Mantenho, pois, inalterada sua pena. Convém destacar a inaplicabilidade da incidência da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso

o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a

jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Em terceira fase, presentes os requisitos legais do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/2, patamar aquém do máximo legal em virtude do histórico infracional do réu enquanto adolescente (fls. 48) e da vultosa quantidade de entorpecente armazenada. Nessa esteira, fixo sua pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a minguagem de outras causas modificadoras da pena a incidir. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33 e ss., c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime semiaberto, considerando o histórico infracional do réu enquanto adolescente (fls. 48). Essas mesmas razões, obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A quantidade de pena inviabiliza a aplicação do sursis. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: “No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena”. (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo Procedente a pretensão punitiva para condenar o réu RYAN AUGUSTO PEREIRA BARBOSA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade, considerando que as razões que determinaram a prisão preventiva do acusado ainda permanecem presentes (fls. 196/200). E mais, trata-se de réu que desde a adolescência se dedica a atividades ilícitas (fls. 22), havendo risco de que, solto, torne a delinquir. Mas não é só! O acusado, embora em liberdade provisória, deixou de mudar-se se avisar esse Juízo (fls. 193/194), denotando tentativa de furtar-se de sua responsabilidade criminal. Revela-se, pois, a imprescindibilidade da manutenção de sua prisão preventiva para garantir a ordem pública e para garantir a aplicação da Lei Penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se o necessário. Oficie-se para que o acusado seja imediatamente colocado em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto aplicado a ele nesse ensejo. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intímem-se o réu para que efetuem o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Deliberação a respeito dos bens e demais objetos apreendidos efetuada nos autos originais (fls. 250). Pela Defensora do acusado e pelo representante do Ministério Público foi dito que manifestariam eventual interesse recursal dentro do

prazo legal. A seguir pela MMª Juíza foi dito: "Aguarde-se o decurso do prazo para a interposição de recursos pelas partes e, após, tornem os autos à conclusão". Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA